공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2021 - 232 호 2021. 9. 9.

사 건 번 호 2019서경0469

사 건 명 ㈜엘지생활건강의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 엘지생활건강
서울 종로구 새문안로 58
대표이사 차**
대리인 법무법인(유한) 대륙아주
담당변호사 구상모, 이정란, 고현정

심의종결일 2021. 8. 20.

주 문

1. 피심인은 할인행사 실시에 따른 판촉비용 중 자신이 부담하기로 약정한 비용의 일부에 대해 자신의 거래상 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자가 부담하도록 강요하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재 문안대로 2012년 3월부터 2016년 3월까지 기간 중 자신과 거래한 모든 가맹점사업자에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액: 307,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 엘지생활건강[1)2)]은 가맹점사업자들로 하여금 자신의 영업표지 '더페이스샵(THE FACE SHOP)'을 사용하여 자신으로부터 공급받은 화장품류를 판매하도록 하고 이에 따른 가맹점사업자의 경영 및 영업활동 등에 대한 지원 · 교육과 통제를 하며 그 대가로 가맹금을 수령한 자로서, 가맹사업과 관련하여 가맹점사업자에게 계속적 가맹점운영권을 부여한 사업자이므로 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」[3)] 제2조 제2호에서 규정하고 있는 가맹본부에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

---

1) 이 사건 피심인은 주식회사 더페이스샵이었으나, 주식회사 엘지생활건강이 2020. 11. 30. 주식회사 더페이스샵을 흡수합병하고, 2021. 1. 18. 공정거래위원회에 피심인 지위 수계신청서를 제출함에 따라 피심인을 주식회사 엘지생활건강으로 변경하였다. 다만, 이하 피심인의 일반현황 등은 행위 당시의 당사자인 주식회사 더페이스샵을 기준으로 하였다. (심사보고서 소갑 제1호증 참조, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다.)
2) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.
3) 2016. 3. 29. 법률 제14135호로 개정되어 2016. 9. 30. 시행되기 전의 것을 말하며 이하 '법'이라 한다.

<표1> 피심인의 일반현황

(2018년말 기준, 단위: 개, 백만원)

설립일	영업표지	업종	가맹점 수 (직영점 수)	자산총액	매출액
1984.7.30.	더페이스샵, 네이처컬렉션	화장품	592 (581)	281,160	386,557

※ 출처 : 피심인 제출자료

나. 화장품 시장현황

3 2018년도 기준으로 국내 화장품 시장규모는 전년대비 6.5% 증가한 10조 4,011억 원으로, 연평균 성장률(2014~2018)은 5.5%로 꾸준한 성장세를 보였다. 또한 국내 화장품산업 총 생산규모 역시 15조 5,028억 원으로 전년대비 14.7% 증가했으며, 연평균 증가율(2014~2018)이 14.9%로 매년 10% 이상 지속 성장하고 있다.

<표 2> 국내 화장품 시장규모

(단위: 백만원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
시장규모 (생산-수출+수입)	8,437,779	9,072,037	10,042,139	9,769,267	10,401,144
생 산	8,970,370	10,732,853	13,051,262	13,515,507	15,502,849
수 출	2,085,435	3,225,267	4,615,410	5,459,384	6,908,101
수 입	1,552,843	1,564,450	1,606,287	1,713,144	1,806,396

※ 출처 : 한국보건산업진흥원 자료 참조

4 참고로 2018년도 매출액 기준 세계 100대 화장품 기업에 국내회사로는 아모레퍼시픽, 엘지생활건강, 해브앤비, 에이블씨앤씨가 포함되어 있다.

<표 3> 세계 100대 화장품 기업 현황

(단위: 억 달러, %)

순위	기업명	국가명	매출액	점유율
1	L'OREAL	프랑스	318.1	14.3
2	UNILEVER	네덜란드	223.9	10.3
⋮				

12	AMOREPACIFIC GROUP[1)]	한국	53.1	2.4
⋮				
15	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE[2)]	한국	38.5	1.7
⋮				
62	HAVE&BE CO.[3)]	한국	4.5	0.2
⋮				
78	ABLE C&C[4)]	한국	3.1	0.1
합계(100개사)			2,231.6	100.0

1) 아모레퍼시픽 브랜드 : 설화수, 헤라, 아이오페, 이니스프리, 라네즈, 아리따움 등
2) **엘지생활건강 브랜드** : **더페이스샵**, 이자녹스, 수려한, 라끄베르, 숨, 오휘, 비욘드 등
3) 해브앤비 : 미샤 등
4) 에이블씨앤씨 : 닥터자르트 등

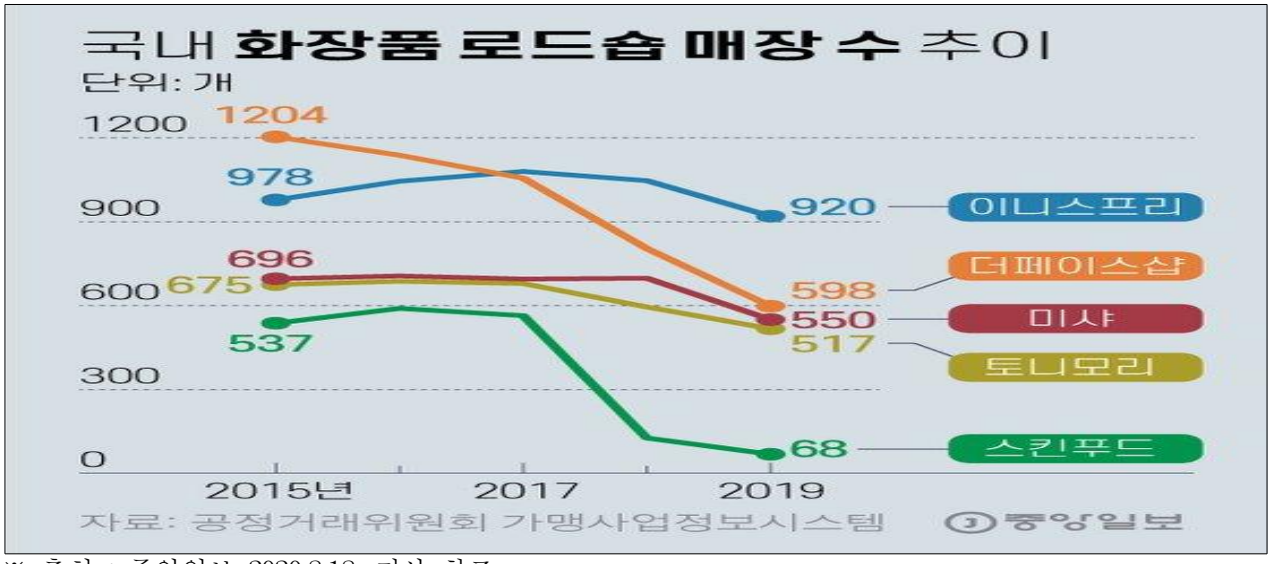
※ 출처 : 한국보건산업진흥원 자료 참조

5 국내 화장품은 크게 시판화장품과 방판화장품으로 유통되고 있으며, 시판화장품 유통은 다시 백화점 · 할인마트 · 전문점 · 직판 등의 오프라인과 인터넷 및 홈쇼핑 등의 온라인 경로로 분류된다. 이중 시판화장품의 전문점은 '로드숍'과 '편집숍'으로 구분된다. '로드숍'이란 통상 단일 브랜드가 입점하는 매장을 지칭하는 것으로서 MISSHA(에이블씨앤씨), Innisfree(아모레), ETUDE(아모레), Nature Republic(네이처리퍼블릭), THE FACE SHOP(엘지) 등이 이에 해당하며, '편집숍'이란 다양한 브랜드가 입점하는 멀티브랜드숍을 의미하는 것으로서 Olive Young(씨제이), Watsons(지에스), LOHB(롯데), Nature Collection(엘지), Aritaum(아모레), CHICOR(신세계) 등이 이에 해당한다.

6 한편, 최근 유통환경의 변화에 따라 로드숍은 점포수가 급격히 감소하고 있고, 편집숍은 지속적으로 증가하고 있다.

<표 4> 국내 화장품 로드숍 시장 현황

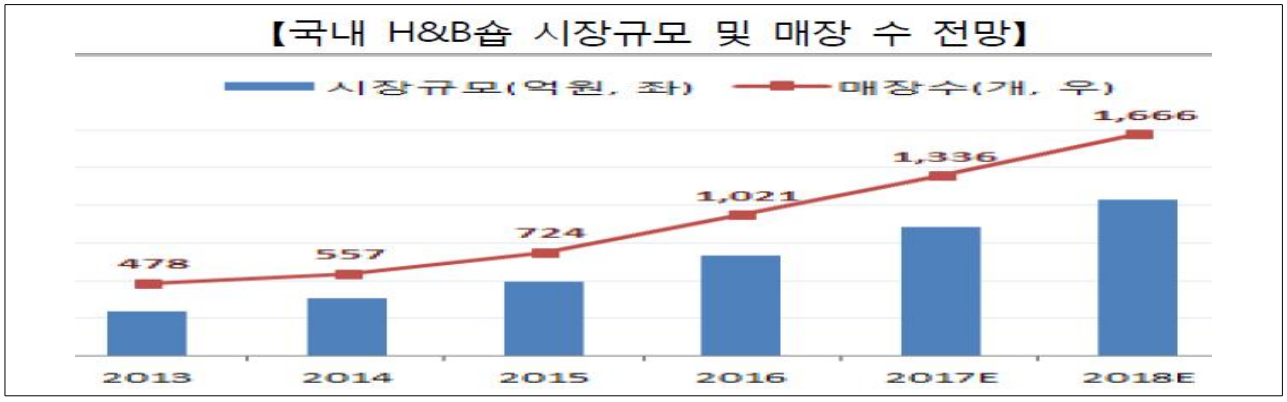
※ 출처 : 조선일보 2019.3.4. 기사 참조



※ 출처 : 중앙일보 2020.8.18. 기사 참조

<표 5> 국내 화장품 편집숍 시장 현황

※ 출처 : 한국경제 2018.10.16. 기사 참조



※ 출처 : 한국무역보험공사 자료 참조

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 기초사실

7 피심인은 2011년경 경쟁사업자인 △△, □□□□□□□이 할인행사를 실시하고 편집숍까지 성장세를 이어가는 등 시장환경이 급변하자, 할인행사를 실시하기 위해 2012년 2월 약 500개 가맹점사업자들과 아래 <표 6>과 같은 내용으로 부대합의서[4]를 체결하였다.[5]

<표 6> 2012년도 부대합의서(발췌)

[판촉행사 및 판촉물 공급에 대한 비용분담 관련 합의] 1 (생략) 2. '갑'은 시장상황의 변화, 경쟁상황의 변화 등에 대응하여 판매경쟁력을 갖추기 위해 시기별로 필요한 판매촉진 행사를 계획하여 추진한다. '을'은 '갑'이 추진하는 아래 각 호와 같은 판촉행사 추진에 동의하며, 판촉비용의 분담내용은 아래 기준에 따른다. 가. **세일행사 : 제품의 가격 자체를 정상적인 판매가격보다 할인하여 판매하는 행사** - **50% 할인 : 갑 70%, 을 30%** - **50% 미만 할인 : 갑 50%, 을 50%** 나. **증정행사 : 특정 제품을 구매하는 고객에게 제품을 한 개 더 증정하는 행사** - **비용분담 : 갑 50%, 을 50%** 다. **쿠폰발행 행사 : 쿠폰을 발행하여 해당금액 상당만큼 할인하여 판매하는 행사** - **비용분담 : 갑 50%, 을 50%** 라. 기타 위 행사 외에도 '갑'은 시장상황, 경쟁상황에 따라 추가로 별도의 판촉행사를 실시할 수 있고, 이 때 판촉비용의 분담비율은 '갑'이 사전에 고지하는 기준에 따른다. 다만, '갑'이 업계의 관행상 예상이 불가능한 내용의 판촉행사를 실시하려고 할 경우 그 판촉행사의 실시 여부 및 비용 분담에 대하여는 별도의 합의에 따른다.

※ 출처 : 피심인 제출자료

4) 소갑 제2호증 참조.
5) 당시 피심인의 더페이스샵 가맹계약서에는 할인행사 및 비용분담 등에 관한 규정이 존재하지 않았다.

8 이 부대합의서에 의하면 50% 할인행사에 대해서는 피심인과 가맹점사업자가 70% 대 30%의 비율로, 50% 미만의 할인행사 및 증정행사(1+1) 등에 대해서는 피심인과 가맹점사업자가 50% 대 50%의 비율로 할인비용을 분담한다.

9 피심인은 부대합의서를 체결한 뒤 할인행사를 실시하기 3개월 내지 4개월 전에 행사의 주제, 계절을 감안한 자체적인 판단에 따라 행사품목 및 할인율 등 할인행사의 내용을 결정하고 이에 맞춰 생산량을 조절하였다.

10 또한, 피심인은 할인행사를 실시하기 7일 ~ 10일 전에 가맹점사업자들에게 POS(Point Of System, 판매시점관리시스템)를 통해 아래 <표 7>과 같이 공지하고 할인행사[6]를 실시하였다. 이때 피심인은 가맹점사업자가 할인행사에 참여할지 여부에 대해 별도의 동의를 구하거나 약정을 체결하는 등의 절차를 거친 사실은 없다.

<표 7> 피심인의 가격할인행사 POS 공지

6) 정보공개서를 기준으로 피심인의 총 상품 수는 약 2,000개 정도이며, 주요 할인행사를 실시할 경우 잡화 및 특정상품을 제외하고는 약 90% 정도의 상품이 행사에 포함되었다.

공지사항

⊙ 공지사항 내역조회

수정 | 삭제 | 목록 | 덧글

제목	4월 세일 행사 공지(잡화 품목 할인 제외)	분류	전체공지
공지기간	2014-03-26 ~ 2014-04-02	최종수정일	2014-03-26
작성자	[redacted]	열람한 사용자수	1084

안녕하세요 [redacted]입니다.

몇번의 세일을 거치니 어느새 봄이 왔습니다.

다들 바쁘시겠지만 하루 정도는 봄나들이 갔다 오셔서 지친 몸과 마음에 봄 기운을 담아 오시는 여유 누리시길 바랍니다.

4월 할인행사 일정이 확정되어 이에 정리드리오며, 업무참조 부탁드립니다.

■ 4월 할인행사 일정 공유

행사내용[테마]	TFS 4월 할인행사 [수지의 봄나들이 SALE]
행사기간	3월 27일 (목) ~ 4월 02일 (수) [7일간]
할인율	[품목별 할인] : 50% , 30%, 20% 할인적용 (잡화 제외)
50% 할인 주요품목 [BEST TOP 10]	선크림 전품목(대용량 포함) 네일 전제품 (젤터치 네일 제외) 에센스 Best 7 (씨눈에센스, 광채보습에센스 대용량 포함) (씨눈에센스, 광채보습에센스, 이슬말효수분에센스, 천삼자생에센스,천삼미백에센스,한생고엠플세럼, 남성블랙홀인원 트리트먼트) 알로에겔 대용량 피지잡는 수분크림 대용량 쿠션스크린셀
대상	모든 구매고객 대상 [3월행사 와 동일] 품목별 할인
특이사항	● 잡화는 세일 행사 품목에서 제외 됩니다 (단 구형 품목이나 리뉴얼 예정 제품만 세일에 포함 됩니다.) 할인 행사 제외 품목은 별도의 할인행사 쇼카드 입고 되지 않고 기존 쇼카드로 행사 진행합니다. ※별도 공지된 자체별 할인을 참조해 주십시오. ● 4월 할인행사 기간 회원대상 3만원 이상 구매시 3천원 할인 / 3천 포인트 적립 쿠폰 행사 진행 쿠폰 사용 기한 : 4월 5일 ~ 4월 22일 ● 3만원 이상 구매 쿠폰 발행 건수로 인센티브 진행합니다. (인센특표는 추후 공지 예정입니다.)
VMD 연출물	3월 24일 합포 예정이며 25일에 송장 번호 공지 예정 입니다.

■ SMS 발송 : 2회 발송예정- 3월 27일 (목요일) - 행사첫날
4월 02일 (수요일) - 행사 마지막날

첨부파일 세일 행사 공지.jpg (303 KByte)

※ 출처 : 피심인 제출자료 편집

2) 행위사실

11 피심인은 2012년 3월부터 2016년 3월의 기간 중 405일간 다양한 할인행사를

실시한 뒤 자신이 분담하기로 한 비용에 대해서 가맹점사업자와의 별도의 합의 없이 임의로 '가맹점사업자에 대한 상품의 공급가율'[7] 50%를 적용하여 발주포인트로 지급하였다. 피심인은 할인행사에 따른 비용을 분담함에 있어 현금으로 하지 않고 용도가 지정된, 다시 말해 가맹점사업자가 피심인의 물품을 발주하는 용도로만 사용할 수 있는 발주포인트로 지급하였다.

12 이로 인해 가맹점사업자는 부대합의서 체결 당시 자신이 분담하기로 한 비용에 피심인이 분담하기로 한 비용의 50%를 결과적으로 추가로 부담하게 되었다. 구체적으로 아래 <표 8>과 같이 피심인과 가맹점사업자가 50% 할인행사에 대해서는 35% 대 65% 비율로, 그 외 할인행사에 대해서는 25% 대 75%의 비율로 할인비용을 분담하게 되었다.

<표 8> 할인행사의 비용분담 합의내용 및 실제 분담 비교(예시)

(단위: 원, 포인트, %)

<50% 할인>

정상가 (A)	공급가 (B)=(A×50%)	할인 금액 (C)	부대합의서상 분담			실제 분담		
			가맹본부 (D)=(C×70%)	가맹점 (E)=(C×30%)	분담 비율	가맹본부 (F)=(D×공급가율50%)	가맹점 (G)=(C-F)	분담 비율
20,000	10,000	10,000	7,000	3,000	70:30	3,500	6,500	35:65

<30% 할인, 쿠폰할인>

정상가 (A)	공급가 (B)=(A×50%)	할인 금액 (C)	부대합의서상 분담			실제 분담		
			가맹본부 (D)=(C×50%)	가맹점 (E)=(C×50%)	분담 비율	가맹본부 (F)=(D×공급가율50%)	가맹점 (G)=(C-F)	분담 비율
20,000	10,000	6,000	3,000	3,000	50:50	1,500	4,500	25:75

<1+1 증정행사>

정상가 (A)	공급가 (B)=(A×50%)	할인 금액 (C)	부대합의서상 분담			실제 분담		
			가맹본부 (D)=(C×50%)	가맹점 (E)=(C×50%)	분담 비율	가맹본부 (F)=(D×공급가율50%)	가맹점 (G)=(C-F)	분담 비율
20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	50:50	2,500	7,500	25:75

※ 가맹점의 실제 분담금은 할인금액에서 가맹본부가 분담분을 뺀 금액임

7) 피심인이 가맹점사업자에게 공급하는 '(소비자에게 판매되는) 상품의 권장판매가격' 대비 '(가맹점사업자에게 공급되는) 공급가격'의 비율을 말한다. 그 비율이 50%이다. 예를 들어 가맹점사업자는 발주포인트 10,000으로 소비자 권장판매가가 20,000원인 상품을 피심인으로부터 구매할 수 있다. 이하에서는 이를 '공급가율'이라 한다.

13 자신의 자료에 의하면 피심인은 내부적으로 자신의 분담비율에는 공급가율을 적용함으로써 가맹점사업자와의 실질적인 할인행사의 비용분담 비율이 2.5 대 7.5라고 분석하기도 하였다.

<표 9> (비공개)

14 할인행사를 실시하기 전 · 후의 당사자 연도별 매출액 변화는 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> (비공개)

15 또한, 피심인이 2012년 초 체결한 부대합의서의 내용이 적용되는 2012년 3월부터 2016년 3월까지의 기간 동안 부대합의서에 따라 지급하였어야 하는 발주포인트는 98,987,174천 포인트였다. 그러나 피심인이 가맹점사업자에게 실제 지급한 발주포인트는 49,493,587천 포인트로 그 절반 밖에 되지 않았는데, 그 구체적인 내역은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 피심인이 지급한 발주포인트 비교*

(단위 : 천 포인트, 천 원)

구 분	피심인 지급 발주포인트 (할인금액×공급가율50%×분담률)	부대합의서 산정방식 기준 (할인금액×분담률)	비고
2012년 (3월~)	(추정치)** 3,252,760	(추정치) 6,505,520	피심인은 부대합의서 산정방식에 따른 발주포인트의 50%만 지급
2013년	(추정치) 14,936,653	(추정치) 29,873,306	
2014년	16,891,575	33,783,150	
2015년	11,304,179	22,608,358	
2016년 (~3월)	3,108,420	6,216,840	
합 계	49,493,587	98,987,174	

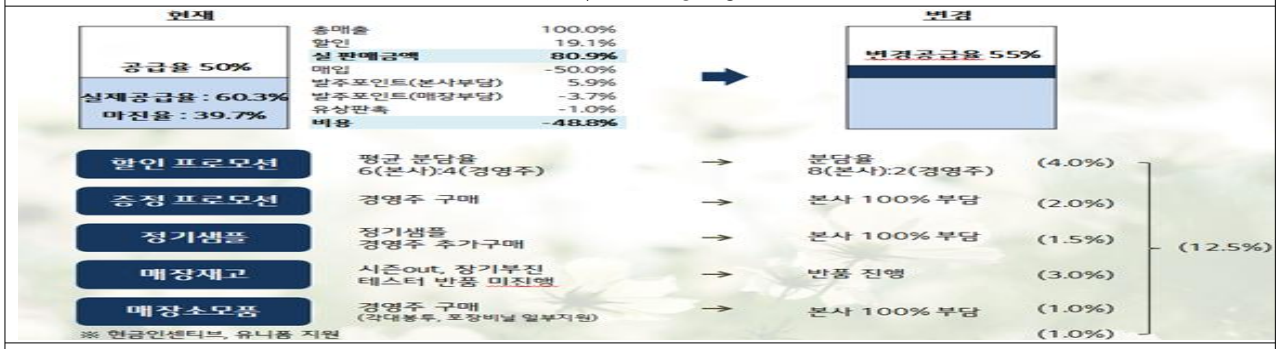
* 출처 : 피심인 제출자료(피심인 지급 발주포인트) 편집
** 피심인은 2012년도~2013년도 발주포인트 세부 지급내역 자료를 보유하고 있지 않아 할인행사에 따른 발주포인트만 발췌하기 곤란하여 추정치로 기재[8)]

8) 가맹점사업자는 피심인이 2018년 초 발주포인트 세부 산정내역을 확인할 수 있는 시스템을 개발하기

16 한편, 피심인은 2016년 3월에 공급가율을 기존보다 10% 인상(50%→55%)하는 조건으로 할인행사에 따른 비용분담을 아래 <표 12>와 같이 변경하는 내용의 부대합의서를 다시 체결하고 2016년 4월부터 적용하고 있다.

<표 12> 공급가율 인상에 따른 할인행사 비용분담

<공급가율 인상 방안>



<피심인이 가맹점사업자와 체결한 새로운 부대합의서(발췌)>

2. '가맹본부'는 시장상황의 변화, 경쟁상황의 변화 등에 대응하여 판매경쟁력을 갖추기 위해 시기별로 필요한 판매촉진 행사를 계획하여 추진한다. '가맹사업자'는 '가맹본부'가 추진하는 아래 각 호와 같은 판촉행사 추진에 동의하며, 판촉비용의 분담내용은 아래와 같이 정한다.

가. 할인행사 : 정기 세일행사 기간 또는 그 외 기간에 제품의 가격 자체를 정상적인 판매가격보다 할인하여 판매하는 행사

- 비용분담 : '가맹본부' 공급가 기준 80%, '가맹사업자' 공급가 기준 20%
- 분담방식 : 제품을 발주할 수 있는 발주포인트로 정산함

나. 증정행사 : 특정 제품 또는 특정금액 이상을 구매하는 고객에게 제품 또는 판촉물을 증정하는 행사

- 비용분담 : '가맹본부' 100%, '가맹사업자' 0%

※ 출처 : 피심인 제출자료

3) 인정근거

17 위와 같은 사실은 2012년도 부대합의서(소갑 제2호증), 2016년 2월 작성 피심인 내부 보고서(소갑 제4호증), 가맹점사업자의 연간 매출액의 구성(소갑 제5호증), 2018. 1. 3. 피심인 작성 '클레임 대응안' 자료(소갑 제6호증), 피심인 트레이드마케팅

전까지 POS를 통해 피심인이 할인행사 종료 2~3주 뒤 지급하는 발주포인트의 총액만 확인할 수 있었을 뿐, 판매상품 · 할인율 · 수량 · 분담률 등 지급받은 발주포인트의 세부 산정내역은 확인할 수 없었다(소갑 제6호증 및 제7호증 참조).

부문장 ◆◆◆ 진술조서(소갑 제7호증), 피심인 대리인의 심사보고서에 대한 의견서 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법규정 및 법리

1) 관련 법규정

법 제12조(불공정거래행위의 금지)

① 가맹본부는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위

4. ~ 6. (생략)

② 제1항 각호의 규정에 의한 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[9)]

제13조(불공정거래행위의 유형 또는 기준)

① 법 제12조제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

② (생략)

[별표2] 불공정거래행위의 유형 또는 기준

1. ~ 2. (생략)

3. 거래상 지위의 남용

법 제12조 제1항 제3호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 다음 각 목의 어느 하나와 같다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 허용하지 아니하는 경우 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우로서 해당 사실에 고나하여 가맹본부가 미리

9) 2016. 9. 29. 대통령령 제27528호 개정되어 2016. 9. 30. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. (생략)

나. 부당한 강요

부당하게 경제적 이익을 제공하도록 강요하거나 가맹점사업자에게 비용을 부담하도록 강요하는 행위

다. ~ 바. (생략)

4. ~ 5. (생략)

2) 법률 요건

18 법 제12조 제1항 제3호는 '가맹본부가 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위'를 불공정거래행위의 하나로 규정하고, 같은 조 제2항에 따른 법 시행령 제13조 제1항 [별표2] '불공정거래행위의 유형 및 기준' 제3호 나목은 '부당한 강요'를 규정하고 있다.

19 이러한 부당한 강요행위가 성립하기 위해서는 ① 가맹본부가 가맹점사업자에 대하여 거래상 지위가 있어야 하고, ② 가맹점사업자에게 부당하게 경제적 이익을 제공하도록 강요하거나 가맹점사업자에게 비용을 부담하도록 강요하는 행위가 있어야 한다.

20 다만, 위 요건을 충족하더라도 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우로서 해당 사실에 관하여 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하는 경우에는 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표2] 제3호 단서 규정에 따라 위법성이 조각된다.

다. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 거래상 지위 성립 여부

21 다음과 같은 점들을 고려할 때, 피심인은 가맹점사업자에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다.

22 첫째, 피심인의 가맹점사업자는 피심인의 영업표지 등을 사용하는 대가로 일정 금액의 가맹금을 피심인에게 지급하고 피심인으로부터 상호, 상표, 포장, 디자인 뿐만 아니라 상품의 생산에 대한 노하우 등 영업행위 일체에 대하여 지원을 받고 있는 등 피심인에게 전적으로 의존하는 거래관계에 있다.

23 둘째, 가맹점사업자들이 피심인의 가맹사업에 참여하기 위해서는 가맹금을 지급해야 하고 피심인이 제시하는 조건과 기준 등에 따라 점포임차료 및 내부 시설 시공비 등에 상당한 금액의 투자를 하여야 하는데, 피심인과의 거래가 단절되는 경우 투자비용의 회수가 사실상 곤란하여 상당한 경제적 손실을 입게 되는 대다수의 영세한 가맹점사업자들은 생계에 직접적인 영향을 받게 되므로 피심인의 요구에 응할 수밖에 없는 사정이 있다.

24 셋째, 법원[10]도 가맹점사업자들은 가맹사업에 대한 기술, 경험 및 자금 면에서 절대적인 약점이 있어 사업적 능력에서 현격하게 우위에 있는 가맹본부의 전적인 지원에 의해 보완되는 위치에 있고, 가맹계약에 따라 가맹본부와 지속적인 거래관계를 유지하면서 가맹본부가 요구하는 조건과 기준에 따라 점포 및 내부시설을 준비하여야 하며, 원치 않는 시기에 계약이 해지될 경우 위와 같은 시설투자비용을 충분히 회수하기 어려워져 경제적 손실을 입는 점 등을 감안하여 통상 가맹본부의 거래상지위를 인정하고 있다.

2) 부당하게 비용을 부담하도록 강요했는지 여부

25 피심인이 2012년 3월부터 2016년 3월의 기간동안 할인행사를 실시하면서 부

10) 서울고등법원 2009. 9. 3. 선고 2008누26338 판결 참조

대합의서의 내용과 달리 자신의 부담 비용에 대해 임의로 공급가율 50%를 추가 적용하여 가맹점사업자에게 발주포인트를 지급한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때, 가맹사업의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 부당한 행위라고 판단된다.

26 첫째, 피심인이 할인행사를 위해 가맹점사업자와 체결한 부대합의서에는 할인행사를 실시함에 따른 비용의 분담비율만 규정되어 있을 뿐, 피심인의 분담분에 대해서는 공급가율 50%를 적용하여 산정한다는 내용은 전혀 규정되어 있지 않다.

27 따라서 가맹점사업자는 부대합의서에 규정된 내용과 같이 분담비율에 따라 할인 비용을 부담하는 것으로 해석하고 예상할 수밖에 없으며, 이와 같은 이해를 바탕으로 피심인과 부대합의서를 체결한 것으로 판단된다.

28 둘째, 피심인이 할인행사에 따른 자신의 분담비용에 대하여 임의로 공급가율 50%를 적용해 가맹점사업자에게 지급함에 따라, 가맹점사업자들은 이 사건 할인행사 기간동안 본래 피심인이 부담하기로 약정한 비용의 50%를 추가로 부담하게 되었으므로 이러한 피심인의 행위는 자신이 부담하여야 할 비용을 가맹점사업자가 부담하도록 강요한 것으로 판단된다.

29 셋째, 할인행사 분담비율과 관련하여 공급가율 50%를 적용하지 않는다고 하여 피심인의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우로 보기 어렵다.

30 마지막으로 피심인은 사전에 정보공개서를 통하여 분담비율 계산시 공급가율 50%를 적용한다는 것을 가맹점사업자에게 별도로 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하지 아니하였다.

3) 피심인 주장에 대한 판단

31 피심인은 할인행사와 관련하여 사전설명 실시, 가맹점사업자에게 할인행사

참여선택권 부여, 발주포인트의 실질가치 등을 주장하며 이 사건 행위의 위법성이 없다고 주장하나 피심인 주장은 이유 없다고 판단된다.

32 이하에서 피심인 주장별로 살펴본다.

가) 할인행사 관련 사전 설명

33 피심인은 2012년 2월 할인행사와 관련 경영주간담회를 개최하면서 공급가율이 적용되는 정산방식에 대한 자료 제공 및 설명하였고 간담회 미참석 가맹점사업자들에게는 방문하여 설명하였고, 할인행사 기간 동안 가맹점사업자들이 정산방식에 대한 이의제기가 없었음은 이러한 사실을 방증한다고 주장한다.

34 우선 피심인은 자신이 가맹점사업자를 방문하여 설명하였다고 주장하나, 이에 대한 구체적인 입증을 하지 못하였다. 오히려 가맹점사업자들의 발주포인트 정산방식에 대한 지속적인 문의[11] 사실이 있다.

35 따라서 피심인이 간담회 등을 통하여 할인행사 정산방식에 대해 가맹점사업자들에게 충분한 설명을 하였다고 인정하기 부족하며 거래상 열위의 지위를 가지는 가맹점사업자들의 이의제기가 없었다는 사실만으로 이러한 정산방식에 대한 묵시적 동의가 있었다고 보기도 어렵다.

나) 가맹점사업자의 할인행사 참여선택권 부여

36 피심인은 가맹점사업자에게 할인행사 참여 선택권을 부여하였으며 실제로도 일부 가맹점사업자는 할인행사에 참여하지 않았다고 주장한다.

37 이 사건 행위의 위법성은 할인행사 참여 강요가 아니라 부대합의서에 기재된 정산방식과 달리 임의로 공급가율을 적용하여 분담비용을 가맹점사업자가 추가로 부

11) 소갑 제6호증 참조

담하도록 한 행위이다. 다시 말해 부대합의서에는 분담비율 정산시 공급가율 50%를 적용하여 발주포인트를 지급한다는 내용이 기재되어 있지 않았음에도 불구하고, 별다른 협의 없이 할인행사에 따른 실제 분담비용을 정함에 있어 공급가율을 적용함으로써 가맹점사업자들에게 비용을 추가로 부담시킨 것에 위법성이 있는 것이지, 할인행사 참여를 강요한 것에 있지는 않기 때문이다. 따라서 피심인 주장은 이유 없다.

다) 발주포인트 실질가치

38 피심인은 가맹점사업자가 발주포인트를 지급받아 지급액 2배 상당의 소비자 판매가 제품을 구입하게 되므로 부대합의서 분담비율 대로 할인비용을 부담하게 되며, 할인행사 시행으로 가맹점사업자의 매출이 증가하였으므로 결과적으로 가맹점사업자에게 불이익이 발생하지 않았다고 주장한다.

39 살피건대, 발주포인트는 동일 액수의 현금과 같은 가치를 가지는데[12] 피심인이 만일 부대합의서의 비율대로 비용을 분담함에 있어 발주포인트가 아니라 현금기준으로 하였다면 유동성 측면까지 고려할 때 가맹점사업자에게 훨씬 유리했을 것이다.[13]

40 한편 할인행사기간 동안 가맹점사업자의 매출 증감에 대한 피심인 제출자료와 화장품 로드숍 시장현황 등을 고려할 때, 가맹점사업자가 할인행사로 인하여 이득을 얻었다고 단정하기도 어렵다고 판단된다.

3. 처분

12) 예를 들어 소비자 판매가 20,000원에 해당하는 상품을 가맹점사업자는 발주포인트 10,000으로도, 현금 10,000원으로도 피심인으로부터 공급받을 수 있다. 공급가율이 50%이기 때문이다.

13) 예를 들어 부대합의서상 피심인과 가맹점사업자의 비용분담 비율은 50대 50인 “1+1 증정행사”(소비자 판매가 20,000원, 공급가 10,000원)를 생각해 보자. 행사에 따른 할인금액, 즉 비용 10,000원을 50대 50으로 분담함에 있어 만일 피심인이 자신의 분담비용인 5,000원을 현금으로 가맹점사업자에게 지급하였다면, 가맹점사업자는 그 5,000원으로 소비자 판매가 10,000원에 해당하는 피심인의 상품을 살 수 있었다. 그런데 이 사건에서 피심인은 현금 5,000원을 지급하지 않고 소비자 판매가 5,000원에 해당하는 피심인의 상품을 살 수 있는 발주포인트 2,500을 지급하였는데, 피심인의 비용 분담 방식 변경에 따라 가맹점사업자가 공급받는 상품이 10,000원 상품에서 5,000원 상품으로 바뀐 것이다.

가. 시정조치 및 과징금 부과

41 피심인의 위 2. 가. 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항의 규정에 따라 행위금지명령을, 법 제33조 제3항의 규정에 따라 피심인과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자들에 대하여 피심인이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실을 서면으로 통지하도록 수명사실 통지명령을 부과한다.

42 아울러 위 2. 가.의 행위는 가맹사업의 공정한 거래질서를 크게 저해하는 행위로서 다수의 가맹점사업자들에게 상당한 영향을 미치는 행위이므로 위반행위의 내용 및 정도 등을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시 제2014-9호(이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.[14)]

나. 과징금 산정

1) 관련매출액[15)]

43 2012년 3월부터 2016년 3월까지 할인행사 기간 동안 피심인이 가맹점사업자들에게 판매한 상품이나 용역의 매출액의 합계인 426,744,447천 원을 관련매출액으로 한다.[16)]

2) 기본 산정기준

14) 과징금 고시 Ⅲ. 과징금 부과여부의 결정
1. 과징금 부과여부는 위반행위의 내용 및 정도를 우선적으로 고려하고 시장상황 등을 종합적으로 참작하여 결정하되 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.
가. 가맹사업의 공정한 거래질서를 크게 저해하는 경우
나. 가맹점사업자 등에게 미치는 영향이 큰 경우
다. 위반행위에 의하여 부당이득이 발생한 경우
15) 부가가치세를 제외한 금액이며, 이하 동일하다.
16) 과징금고시 Ⅱ. 5. 관련매출액
가. "관련매출액"은 시행령 제34조 제1항의 규정에 따라 가맹본부가 위반기간 동안 관련 가맹점사업자 또는 가맹희망자에게 판매한 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.

44 피심인의 위 2. 가.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따른 점수가 2.4점[17]으로 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 실제 발주포인트 지급이 이루어졌고 위반행위기간 분쟁 발생 사실이 없으며 피심인이 할인행사 관련 간담회 개최 등 정보제공 행위가 있었다고 볼 수도 있는 사실 등을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 1. 가. 단서 규정에 따라 '중대성이 약한 위반행위'로 보고 0.1% 부과기준율을 적용한다.

45 따라서 위 관련매출액에 부과기준율 0.1%를 곱하여 산정한 426,744천 원을 산정기준으로 한다.

3) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정

46 피심인이 이 사건 할인행사 기간 이후인 2016년 3월 가맹점사업자들과 공급가율이 적용되는 점을 명시한 새로운 부대합의서를 체결하며 이 사건 위법행위를 시정한 점을 감안하여 100분의 20을 감경하고, 100분의 20을 기본 산정기준에 적용하여 341,395천 원을 조정 산정기준으로 한다.

4) 부과과징금 결정

47 당해 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모에 비해 조정 산정기준이 과도한 점을 감안하여 위 조정 산정기준의 10%를 감경하되, 1백만 원 미만을 버려 307백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

48 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제12조 제1항 제3호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제33조를 적용하고, 과징금 부과에 대하여는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

---

17) 위반행위의 중대성[0.2×중(2점)=0.4점]+피해발생 정도[0.2×상(3점)=0.6점]+지역적 범위[0.1×상(3점)=0.3점]+위반행위와 관련된 상품 등의 규모[0.4×중(2점)=0.8점]+가맹본부 규모[0.1×상(3점)=0.3점]=2.4점

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2021년 9월 9일

의 장 위 원 윤 수 현

위 원 이 정 희

위 원 서 정